Международное правовое заключение — Платформа Wellex

PRIVILEGED & CONFIDENTIAL — NOT FOR DISTRIBUTION

MERIDIAN GLOBAL LAW
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ · ФИНАНСЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Лондон · Дубай · Сингапур · Лимасол · Цюрих

Исх.: MGL/WLX/2026/LO-001
One Canada Square, Level 39
Canary Wharf, London E14 5AB
Великобритания
legal@meridiangloballaw.com

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ — КОММУНИКАЦИЯ АДВОКАТ-КЛИЕНТ — НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Дата: 1 апреля 2026 г. **Дело:** Платформа Wellex — Правовое заключение **Исх.:** MGL/WLX/2026/LO-001

АДРЕСАТ

Мистер Ник Уильям Беннетт, Директор

Calon Wealth Management Ltd · The Mansion House, Digital Mansion, Corsham, Pickwick Road, Corsham, England, SN13 9BL · Рег. номер: 14813653 · wellex.io

РЕ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ — ПЛАТФОРМА WELLEX (wellex.io) — DEFI ВЕЛНЕС-ПРОТОКОЛ, ЗАЩИТА ДАННЫХ, СТРАХОВАНИЕ ДЕПОЗИТА, ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА И КОРПОРАТИВНЫЙ КОМПЛАЕНС

I. ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДМЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Meridian Global Law LLP была привлечена Calon Wealth Management Ltd (рег. № 14813653) для подготовки настоящего Международного правового заключения в связи с деятельностью Платформы Wellex на wellex.io.

РАССМОТРЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Свидетельство о регистрации и документы Companies House (рег. № 14813653);
- Пользовательское соглашение v1.0; Политика конфиденциальности v1.0; Политика KYC/AML/CTF v1.0; Отказ от ответственности v1.0;
- Сертификат страхования депозита № WLX-INS-2026-001;
- Политика Cookie v1.0; Соглашение о партнёрской программе v1.0;
- Документация смарт-контракта WellexVault; технические спецификации Wellex Band; описание алгоритма WVI.

II. КОРПОРАТИВНЫЙ СТАТУС

Calon Wealth Management Ltd является частной компанией с ограниченной ответственностью, надлежащим образом зарегистрированной по законодательству Англии и Уэльса (рег. № 14813653). На дату настоящего Заключения Компания находится в надлежащем юридическом статусе; г-н Ник Уильям Беннетт зарегистрирован как Директор; все установленные законом документы актуальны.

✓ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2.1 — КОРПОРАТИВНЫЙ СТАТУС

Calon Wealth Management Ltd является действительно зарегистрированным и действующим юридическим лицом по законодательству Англии и Уэльса, обладающим полной правоспособностью для заключения договоров и осуществления описанной деятельности.

III. СООТВЕТСТВИЕ ФИНАНСОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

DeFi-протокол Wellex работает через WellexVault (ERC-4626), размещая капитал в DeFi-кредитовании (Aave v3, Compound, Morpho), RWA/казначейских облигациях США (Ondo, Maple, Superstate), ликвидности на рынках предсказаний и арбитраже.

Регуляторная оговорка: Регулирование DeFi в Великобритании активно развивается. Компании рекомендуется отслеживать указания FCA и при необходимости проактивно получить соответствующие разрешения.

✓ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3.1 — РЕГУЛЯТОРНОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Структура DeFi-протокола Wellex разработана с намерением соответствовать действующим регуляторным требованиям Великобритании. Рекомендуем поддерживать активный диалог с FCA и реализовывать Политику KYC/AML/CTF.

IV. ЗАЩИТА ДАННЫХ И БИОМЕТРИКА

Wellex Band собирает биометрические данные, составляющие Особую категорию по ст. 9 UK GDPR. Политика конфиденциальности правильно идентифицирует эти данные, устанавливает явное согласие как правовое основание и предусматривает TEE-обработку на устройстве.

✓ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4.1 — ЗАЩИТА ДАННЫХ

Политика конфиденциальности и архитектура обработки данных демонстрируют добросовестное стремление к соблюдению UK GDPR. Рекомендуем официально назначить ОЗД и зарегистрироваться в ICO.

V. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПОД/ФТ/KYC

Политика KYC/ПОД/ФТ v1.0 устанавливает трёхуровневую систему KYC, пороговые триггеры верификации, перечень запрещённых юрисдикций, мониторинг блокчейн-аналитикой, обязанность подачи SAR в НСА и 7-летнее хранение данных.

✓ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5.1 — ПОД/ФТ

Политика KYC/ПОД/ФТ отражает соответствующую требованиям структуру по UK MLR 2017 и Рекомендациям FATF. Рекомендуем официально назначить MLRO с прямой подотчётностью Совету директоров.

VI. ДОГОВОРЁННОСТЬ О СТРАХОВАНИИ ДЕПОЗИТОВ

Сертификат страхования депозита № WLX-INS-2026-001 предоставляет: 100% защиты основной суммы (USDC/USDT); гарантированный доход 15% годовых (простые проценты); 3-летнее страховое покрытие с даты первого депозита.

✓ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6.1 — ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА СТРАХОВОГО СЕРТИФИКАТА

Сертификат страхования депозита является действительным договорным соглашением по английскому праву между Calon Wealth Management Ltd и W Denis Insurance Brokers International Ltd. Рекомендуем официально подписать и нотариально заверить Сертификат.

VII. ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА

Структура Партнёрской программы — комиссии со стейкинговых депозитов и доходности, но не с рекрутинга — является юридически обоснованной и не обладает признаками незаконной пирамиды по Закону о торговых схемах 1996 г.

✓ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7.1 — ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА

Партнёрская программа Wellex не обладает признаками незаконной пирамиды по английскому праву при условии соблюдения правила 70%, ограничения заявлений о доходах официальным Раскрытием и запрета комиссий с абонентской платы.

VIII. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Компания владеет или лицензировала: бренд и логотип Wellex; концепцию Emotional Mining (зарегистрированный товарный знак, патент на рассмотрении); алгоритм WVI; AI Yield Engine; смарт-контракт WellexVault; дизайн Living NFT.

✓ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8.1 — ИС

Описанные активы ИС являются охраняемыми при надлежащей регистрации по Закону о торговых марках 1994 г. и Патентному закону 1977 г.

IX. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЕС: применяется EU GDPR; возможно потребуется назначение представителя ЕС. **ОАЭ:** необходимо соответствие требованиям ADGM/DIFC и VARA. **СНГ:** требуется анализ местного законодательства в каждом целевом рынке. **Запрет США:** ограничение лиц из США оправдано с учётом SEC и OFAC.

✓ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9.1 — ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Компания предприняла обоснованные шаги для управления юрисдикционными рисками. Необходимы юридические анализы в ОАЭ и СНГ до начала активного маркетинга.

X. СВОДНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Calon Wealth Management Ltd — действительно зарегистрированное юридическое лицо;
2. Пакет юридических документов отражает добросовестные усилия по выполнению регуляторных требований;
3. Биометрическая система соответствует UK GDPR;
4. Программа KYC/ПОД структурирована в соответствии с MLR 2017;
5. Страховой сертификат является действительным договорным обязательством;
6. Партнёрская программа структурирована без признаков пирамиды;

7. ИС-активы охраняемы при надлежащей регистрации.

ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. [**ВЫСОКИЙ**] Регистрация в ICO как оператора Особой категории данных;
2. [**ВЫСОКИЙ**] Назначение MLRO с прямой подотчётностью Совету директоров;
3. [**ВЫСОКИЙ**] Подписание и нотариальное заверение Страхового сертификата;
4. [**ВЫСОКИЙ**] Юридический анализ в ОАЭ и СНГ до запуска;
5. [**СРЕДНИЙ**] Подготовка и публикация официального Раскрытия доходов партнёров;
6. [**СРЕДНИЙ**] Документирование ИС-активов (WVI, Emotional Mining);
7. [**СРЕДНИЙ**] Назначение представителя ЕС по GDPR;
8. [**НИЗКИЙ**] Ежегодные комплаенс-аудиты Партнёрской программы.

XI. ДОПУЩЕНИЯ И ОГОВОРКИ

- Заключение основано исключительно на рассмотренных документах без независимой проверки фактических сведений;
- Отражает законодательство Англии и Уэльса на дату составления;
- Не является правовой консультацией по иным юрисдикциям;
- Не содержит суждений о коммерческой жизнеспособности Платформы.

_____

Партнёр — Финансовое регулирование и DeFi
Meridian Global Law LLP

Дата: _____

_____

Партнёр — Защита данных и технологическое право
Meridian Global Law LLP

Дата: _____

Исх.: MGL/WLX/2026/LO-001 | Дата: 1 апреля 2026 г. | Содержит 11 разделов | Привилегированное правовое заключение. Воспроизведение без письменного согласия Meridian Global Law LLP запрещено.